ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Proyecto de Decreto No

"Por medio del cual se expiden las normas bases para la reglamentación de las actividades en las playas urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena de Indias".

El Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 1, 2, 3, 80 y 82 de la Constitución Política Nacional, el Decreto 1355 de 1970, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012, los artículos 78, 79, 89, 128 y 129 de la ley 1617 de 2013, el artículo 126 del acuerdo 024 de 2004 y previo los siguientes:

Considerandos

Que las playas, aguas marítimas y bajamares son Bienes de Uso Público de la Nación por su naturaleza, que se rigen por normas legales y jurídicas encaminadas a asegurar una cumplida satisfacción en el uso público, en las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial.

Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: el Estado debe planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y la obligación de imponer las sanciones legales correspondientes, junto con la exigencia de la reparación de los daños que se causen.

Que la Ley 1617 de 2013 por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales establece que a los distritos corresponderán las atribuciones de carácter especial y diferenciado en lo relacionado con el manejo, uso, preservación, recuperación, control y aprovechamiento de tales recursos y de los bienes de uso público o que forman parte del espacio público o estén afectados al uso público dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, conforme a la Constitución y a la ley.

Que el artículo 128 de la Ley 1617 de 2013 señala que la atribución para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos, estará en cabeza del alcalde distrital. Estas atribuciones se ejercerán conforme a la normatividad ambiental y las demás normas vigentes que regulen la materia y teniendo previo concepto técnico favorable emanado por la

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Dimar, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el Artículo 12 de la Ley 1558 de 2012 le da autoridad a los Comités locales para la Organización de las Playas, integrados por el funcionario designado por cada una de las siguientes entidades: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección General Marítima - DIMAR y la respectiva autoridad distrital o municipal, quienes tendrán como función la de establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de las playas.

Que el Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013 señala que para la organización de las playas, el Comité deberá identificar y delimitar previamente las siguientes zonas, de acuerdo con las características de cada playa.

Que el artículo 126 del Acuerdo 24 de 2004 expresamente señala que las playas del Distrito de Cartagena son bienes de uso público y le corresponde al Alcalde Mayor reglamentar su uso y horarios de disfrute, para garantizar su mantenimiento. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia un particular podrá efectuar cerramiento para su explotación o disfrute particular.

En mérito de lo anteriormente expuesto

Decreta:

Titulo I
Disposiciones generales

Capitulo Único

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto reglamentar la organización de las playas urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena de Indias, en el marco de lo establecido en la ley 1558 de 2012 y sus disposiciones reglamentarias.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811

31 DIC. 2015

El presente decreto reglamentará los usos y actividades compatibles con las playas turísticas en materia de información, señalización, de seguridad, de higiene y aseo, de mantenimiento y organización de playas, y de amueblamientos para acceso a las playas urbanas y rurales en el Distrito. En este sentido son objetivos específicos del presente decreto:

A. Reglamentar el uso y las actividades, de manera correcta y racional, conforme el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012 y el decreto 1766 de agosto de 2013, modificado por el Decreto 0166 de 2015, el uso y las actividades, de manera correcta y racional de las playas del Distrito de Cartagena de Indias D.T. Y C., D.T. y C, mediante un instrumento que propenda por el derecho que tienen las personas de disfrutar de las playas y el deber que tienen de cuidarlas.

B. Mejorar las condiciones generales de aprovechamiento y disfrute por los usuarios de las playas del Distrito de Cartagena de Indias, implementando un **modelo de ocupación** acorde a las necesidades y dinámica actuales de las playas.

C. Regular las actividades que se desarrollan en las playas del Distrito de Cartagena de Indias D.T. Y C, promoviendo la calidad de los servicios que se prestan y la protección ciudadana, y en defensa y cuidado del medio ambiente.

El presente decreto tiene aplicación en todas las costas del territorio del Distrito de Cartagena, partiendo desde las playas del corregimiento de Punta Canoa en la Zona Norte del Distrito en el punto de coordenadas planas (Este: Y 866.883,07. Norte: X 1.675650,04 punto de inicio - Este: Y 869.022,14. Norte: X 1.677949.57 punto de terminación) hasta las playas del sector Castillogrande al punto de coordenadas planas (Este: Y 838.986,80. Norte: X 1.641.508,93. Punto de inicio – Este: Y 838432,00. Norte: X 1.641.508,93 Punto de terminación), e integrando las playas existentes en las zonas insulares de: Isla de Barú, Isla de Tierra Bomba, las Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte.

Las actividades de información y señalización se realizaran en coordinación con las entidades señaladas en el presente decreto, las cuales establecerán mecanismos de información y señalización de la playa, incluyendo las actividades permitidas y las no permitidas.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

La seguridad en las playas se trabajara en coordinación con las autoridades competentes en el Distrito según la estructura organica del mismo, las cuales indicarán los mecanismos de seguridad que garanticen la tranquilidad y la integridad física de los usuarios. Se establecerán además los mecanismos de información y prevención que adviertan sobre riesgos ambientales, meteorológicos, marinos y de seguridad.

Las entidades competentes coordinaran las medidas de higiene y aseo atraves de la instalación de servicios sanitarios y los mecanismos de aseo de cada una de las áreas que conforman la playa, de forma que se garantice la calidad ambiental tanto de la arena como del agua

Artículo 2. Definiciones. Los términos no definidos en el presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para la interpretación del presente decreto, las expresiones que en adelante se señalan deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.

1. Acampada: Instalación de tiendas de campaña.

2. Amoblamiento urbano: Constituye un elemento complementario del bien de uso público, destinado a la prestación funcional y social de la administración y a los servicios básicos de la ciudad; y se compone del mobiliario como elementos de rescate salvamento y la señalización informativa que se implante en el espacio público.

3. Banderas de señalización de habilitación para el baño: Determinarán la aptitud de las condiciones de las aguas para el baño. A fin de procurar una visibilidad adecuada, el tamaño mínimo de la bandera será de 1 x 1,20 metros.

4. Bienes de uso público: Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo con la ley. En consecuencia tales

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo; [1]en virtud de lo señalado en el Decreto ley 2324 de 1984.

5. Playa: Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica, o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal; en los terminos del Decreto ley 2324 de 1986.

6. Playas Turísticas: Son aquellas playas que, actual o potencialmente, representan grandes atractivos para el fomento y explotación del turismo lo que le da un valor económico y social de evidente utilidad pública e interés general, que hacen necesario sujetar el uso y manejo de los mismos a regímenes especiales a fin de preservar su destinación al fomento y/o creación de riqueza colectiva, bajo criterios de sostenibilidad que permitan preservar las condiciones ambientales y la capacidad productiva y reproductiva del recurso en particular; en virtud de lo señalado en la ley 768 de 2002 y en la ley 1617 de 2013.

6.1 Playa Turística Alta. Son playas en suelo urbano o rural, que por su ubicación y dimensión son objeto de una explotación turística, promoviendo la instalación de infraestructura de servicios asociados al turismo que sea necesaria.

6.2 Playa Turística Media o Baja. Son playas en suelo urbano o rural, que por su condición y atractivo, constituyen parte de la oferta turística del Distrito, y se promoverá su disfrute en forma moderada y preservando el sistema ambiental que las comprende.

6.3 Playas de Protección: Son playas que por sus condiciones geomorfológicas extremas, y el nivel de riesgo de las condiciones naturales del mar, implican riesgo para los bañistas y serán aisladas de la intervención o apropiación antrópica.

1 Decreto Ley 2324 de 1984, Articulo 166

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

6.4 Playas de los Centros Poblados. Son playas ubicadas en inmediaciones de centros poblados, que debido a la dinámica social que se presenta en torno a ellas, tendrán un tratamiento acorde con la idiosincrasia, costumbres y cultura de la población residente, haciéndolas parte activa su esquema de sostenibilidad económica.

7. Suelo de Protección. Son aquellos suelos que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Este suelo puede localizarse en el suelo urbano, de expansión urbana, rural o suburbano.[2]

8. Zona de enlace y articulación del espacio público: Franja inmediata y paralela a la zona de servicios turísticos, en suelo no consolidado, tierra adentro, que se extenderá hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma o fisiografía o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, límite físico de las playas.

9. Zona de servicios: Franja inmediata y paralela a la zona de transición, ubicada en zona de material consolidado destinada al uso comercial y de servicios supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan, según sea aplicable.

10. Zona de transición: Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y dimensiones de la playa lo permiten. En esta zona solo se permiten actividades temporales, deportivas y culturales y está supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan. Se pueden instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica deportiva y la realización de eventos turísticos, deportivos, recreativos y culturales.

11. Zona de reposo: Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada al reposo de los bañistas,

2 Ley 388 de 1997, Articulo 30

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

exclusivamente. Se permitirá mobiliario apto para la comodidad, seguridad y descanso de los bañistas.

12. *Zona activa*: Franja de arena más próxima a la orilla de la playa, en suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada para la circulación de los bañistas, exclusivamente. Esta zona debe permanecer libre en toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas.

13. *Zona de bañistas:* Franja inmediata y paralela a la zona activa, que se inicia desde la línea de marea más alta sobre la playa, hasta el límite en distancia y profundidad, mar adentro, que garantice la seguridad de los bañistas. Dedicada exclusivamente para nado y permanencia de los bañistas dentro del mar. El destino turístico de playa debe delimitar y sustentar las extensiones asignadas a esta zona, de manera que se garantice la seguridad de los bañistas, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería oceánica, artefactos hundidos, entre otros. Debe estar delimitada por boyas.

14. Area de acceso para naves: Espacio longitudinal ubicado en la zona activa, del mismo ancho de esta, destinado al ingreso y salida de naves utilizadas para la práctica de deportes náuticos, pudiendo existir más de una sobre una misma playa.

15. Zona para deportes náuticos: Franja inmediata y paralela a la zona de bañistas, mar adentro, destinado para la práctica de actividades acuáticas donde el usuario tiene contacto permanente con el agua, tales como motonáutica, gusanos, surfing, kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo, entre otros. En el destino turístico de playa se deben definir los deportes náuticos que se pueden practicar en esta zona, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa, tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería costera, artefactos hundidos, tipo de equipos de la práctica deportiva (con motor y sin motor), entre otros, de manera que se garantice la seguridad de los usuarios. Debe estar delimitada por boyas.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

16. Zona para tránsito de embarcaciones: Franja inmediata y paralela a la zona de deportes náuticos, mar adentro, destinada para el tránsito de embarcaciones. No se permite el uso de esta zona por parte de bañistas, ni la práctica de deportes náuticos.

Articulo 3. Principios. Las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones del presente decreto atendiendo los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la C.N y los propios de la actividad administrativa de que trata la ley 1437 de 2011.

Así mismo, se atenderán los principios de que trata la ley 1551 de 2012 y la ley 1617 de 2013.

Los principios especiales rectores en los cuales se fundamenta el presente decreto, son los siguientes:

1. Prevalecía del interés general sobre el particular. En virtud de lo señalado en el articulo 2 de la constitución nacional se debe contribuir al bienestar general de la población mediante una ocupación racional de las playas, para el desarrollo y crecimiento de las actividades turísticas, recreacionales y culturales, generando espacio publico para la recreación y el esparcimiento colectivo, con criterios de sostenibilidad ambiental, bajo la premisa fundamental de que el interés general debe primar sobre el interés particular. El Distrito protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional. La actividad turística en las playas es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades.

2. Desarrollo Sostenible. Las normas del presente decreto procuran establecer las actividades con criterios de sostenibilidad, estableciendo un manejo ambiental adecuado que beneficie la conservación del recurso natural para las generaciones presentes y futuras, y propicie el mejoramiento de la calidad de vida. La actividad turística en las playas se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

determinación del índice de ocupación constituye un elemento fundamental de la aplicación de este principio.

3. Principio de Responsabilidad Jurídica. Las competencias de las entidades públicas en desarrollo de la función de manejo y administración dada a la administración distrital, se desarrollarán dentro de los límites de la Constitución y las leyes, y atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

4. Participación democrática. El presente decreto tiene como finalidad fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos, ambientales y culturales mediante la participación activa de la comunidad en general y entidades del sector turístico

5. Reconocimiento y protección de la particularidad étnica y cultural del distrito. Este principio esta relacionado con la recuperación y la protección de la cultura cartagenera en sus distintas manifestaciones, como una fortaleza para la explotación de las actividades turísticas, recreacionales y culturales enriqueciendo la identidad caribeña de sus habitantes.

6. Planeación. En virtud de este principio las actividades turísticas realizadas en las playas turísticas del Distrito de Cartagena serán desarrolladas de acuerdo con el plan sectorial de turismo.

Título II
Identificación de las playas, ubicación y distribución de las zonas de playas

Capítulo I
Identificación de las playas.

Artículo 4. Identificación de las playas. Las playas del Distrito de Cartagena de Indias son:

A. Playa de Bocagrande
B. Playa de Castillogrande
C. Playa del Laguito
D. Playa de Marbella
E. Playa del Cabrero

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

F. Playa de Manzanillo
G. Playa de la Boquilla
H. Playa de Barú
I. Playa de Tierra Bomba.
J. Playa Zona Norte
K. Playa Isla del Rosario
L. Playa de Isla Fuerte

Parágrafo Primero: Las zonas de playa, en virtud del artículo 2 del Decreto 1766 a la que se hace referencia en el presente decreto son las siguientes:

1. Zonas de Servicios Turísticos.
2. Zona del Sistema de Enlace y Articulación del Servicio Público.
3. Zona de Transición.
4. Zona de Reposo.
5. Zona Activa.
6. Zona de Bañistas.
7. Área de Acceso para Naves.
8. Zona para Deportes Náuticos.
9. Zona de Tránsitos de Embarcaciones.

Artículo 5. Ubicación. Las playas del Distrito de Cartagena, cuyo manejo y administración corresponde a la Alcaldía de Cartagena de Indias, y son susceptibles de explotación turística, recreativa, deportiva y cultural, están asociadas a:

1. El Mar Caribe, desde Galera zamba hasta el barrio de Bocagrande, y en la zona insular áreas en las islas de Tierra bomba, Barú, Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte.

2. Áreas de playas en los barrios de Castillo grande, El Laguito y en la Isla de Barú y de Tierra bomba.

3. La Bahía de Barbacoas, áreas de playas de la Isla de Barú.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Parágrafo Primero. Las playas turísticas en el Distrito de Cartagena se encuentran localizadas en la zona continental e insular en los términos anteriormente señalados.

En la zona continental, en el frente costero del Mar caribe, desde el primer espolón ubicado en el barrio de Bocagrande hasta los límites con el departamento del Atlántico, en Galera zamba, se extiende en forma continua el corredor de playas de mayor extensión en el Distrito de Cartagena. Esta Zona bordea los barrios de Bocagrande, el Centro, San Diego, El Cabrero, Marbella y Crespo, y los corregimientos de La Boquilla, Los Morros, Manzanillo, Punta Canoas, Arroyo Piedra y Arroyo Grande.

En la zona continental, en el frente costero de la Bahía de Cartagena, desde el límite con el Club Naval en el barrio de Castillo Grande hasta los límites con el Hospital Bocagrande, se extiende un corto corredor de playas. Siguiendo en la misma línea, con interferencia hasta los límites con el Hotel Hilton, hasta el limite con el primer espolón del barrio El Laguito, y las playas del Mar caribe, se extiende otro corredor de playas.

En la zona insular, las playas turísticas se encuentran asociadas al mar Caribe, la Bahía de Cartagena y la Bahía de Barbacoas. Se presentan discontinuas en cada una de las islas.

Parágrafo Segundo: La zona objeto de reglamentación abarca el frente litoral de Cartagena con una longitud total de 236,23 Km de los cuales 62,35 Km la zona continental y 173,87 Km corresponden al perímetro de la zona insular. la zona continental no incluye la bahía de Cartagena y la bahía de barbacoas.

Parágrafo Tercero. El corredor de playas, se encuentra asociado con los cuerpos de agua del Mar Caribe, Bahía de Cartagena y Bahía de Barbacoas; con suelos consolidados, en el área continental y la zona insular, bordeando zonas urbanas con desarrollo turístico y zonas rurales, Así:

Zona Litoral	**Barrios, corregimientos, islas**	**Usos del suelo frente costero**	**Corredores de playas**
Mar Caribe	Barrio Bocagrande	Turístico, Comercial Residencial	Tramo que parte del espolón a la altura del edificio de la Maquina hasta la calle 8, siguiendo la carrera 1.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

		Residencial Turístico	Tramo que corresponde al corredor paisajístico comprendido entre la calle 8 y 15, siguiendo la Avenida del Malecón y avenida del Pescador o carrera 1
	Barrio Centro Barrio San Diego	Residencial Comercial Institucional Turístico	Tramo que corresponde al corredor paisajístico comprendido entre el Rond Point de Bocagrande y el Sector de la Tenaza, siguiendo a todo lo largo de la Avenida Santander o carrera 1
	Barrio El Cabrero Barrio Marbella	Turístico, Residencial	Tramo que parte de la calle 41 hasta la intersección con la calle 47, siguiendo a todo lo largo de la avenida Santander o carrera 1, hasta centro Recreacional Comfenalco
	Barrio Crespo	Residencial Turístico	Tramo, que parte de la calle 63 hasta la calle 73, siguiendo a todo lo largo del litoral, en paralelo con la carrera 72.
			Tramo que parte de la calle 72, hasta el comienzo de la Bocana.
	Corregimientos La Boquilla Los Morros Manzanillo Punta Canoas Arroyo Piedra Arroyo Grande	Turístico	Tramo, que parte desde el comienzo de La Bocana hasta el primer punto de entrada a la boquilla, siguiendo a todo lo largo del litoral, en paralelo al Anillo Vial.
		Turístico	Tramo, entre el primer punto de entrada a la boquilla, hasta la Boca de la Boquilla y la Playa Dorada, siguiendo a todo lo largo del litoral, en paralelo al Anillo Vial
		Turístico	Tramo, que corresponde al corredor de playas hasta los limites con el departamento del Atlántico, siguiendo a todo lo largo del litoral, en paralelo al Anillo Vial.
	Isla. Tierrabomba	Turístico	Áreas de playas
	Isla. Barú	Turístico	Áreas de playas
	Islas del Rosario, San Bernardo e Isla Fuerte	Turístico	Áreas de playas
Bahía de C/gena	Barrio Castillo Grande	Residencial	Tramo que parte de la Carrera 6 hasta la carrera 14, siguiendo a todo lo largo de la Avenida Bombaná,
	Barrio El laguito	Turístico, Residencial	Tramo que parte desde el espolón ubicado frente a el edificio de la Maquina hasta la el Hotel Hilton, siguiendo a todo lo largo del litoral, en paralelo a la vía principal
	Isla Tierra bomba	Turístico	Tramo entre punta Castillete y Punta Judío, en Bocachica.
	Isla Barú	Turístico	Áreas de playas
Bahía de Barbacoa	Isla. Barú	Turístico	Áreas de playas

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Artículo 6. Criterios Generales para la utilización de las playas del Distrito. Por ser espacios públicos, la utilización de las franjas de playa será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con su naturaleza. Prohíbase la realización de actos que requieran obras e instalaciones, salvo los permisos que exijan las leyes y decretos nacionales para el desarrollo de algunas actividades. Las instalaciones que se permitan en las playas, serán de libre acceso al público, salvo en aquellos casos en los que surjan razones de seguridad, economía o de interés público, debidamente justificados. En todo caso deberán sujetarse al presente Decreto.

En aquellas franjas aptas para el goce y disfrute de playas prevalecerán las zonas de bañistas, activa y de reposo.

Los usos y actividades que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en las existencias de reserva, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en el decreto 0977 de 2001 y demas normas que lo sustituyan, reformen, adicionen o modifiquen y aquellas normas especiales sobre la materia.

Cualquier obra o instalación que se pretenda levantar, deberá contar con permiso y autorización de la Autoridad Marítima, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley 2324 de 1984.

Capítulo II
Naturaleza Jurídica de las Playas.

Artículo 7. Naturaleza jurídica de las playas. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso publico, por tanto intransferibles a cualquier titulo a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a las leyes En consecuencia tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.

Se entiende por playa la zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma o fisiografía o hasta donde se inicie la línea

1811
31 DIC. 2015

de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal en los términos señalados en el Decreto 2324 de 1984.

Parágrafo primero: La administración distrital a través del alcalde mayor, hará respetar los Derechos de la Nación en las playas del Distrito de Cartagena, impidiendo su ocupación de hecho. El Alcalde mayor será el encargado de vigilar y controlar la ocupación de las playas quien podrá delegar tal función en los alcaldes locales.

Parágrafo segundo: la Administración Distrital deberá realizar las acciones del caso para recuperar las zonas de playas ocupadas de manera indebida.

Artículo 8. Uso. Las playas del Distrito de Cartagena se les restringen las actividades diferentes a las recreacionales y educativas en las unidades geomorfológicas que componen la franja de playas marítimas según lo establecido en el Decreto 0977 de 2001 y demás normas que lo sustituyan, reformen, adicionen o modifiquen. Las playas son áreas de protección y conservación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.

Parágrafo: La franja de playa marítima, se regirá para efectos de ordenación territorial por lo establecido en el POT.

Capítulo III
Las playas como recursos turísticos.

Artículo 9. Las playas como recursos turísticos. En virtud de lo establecido en el artículo 85 de la ley 1617 de 2003 las playas son recursos turísticos, siempre que sus condiciones y características especiales, geográfica, urbanísticas, socioculturales, arquitectónicas, paisajísticas, ecológicas, históricas resulten apropiadas por naturaleza para el esparcimiento y la recreación individual o colectiva; en razón de lo cual actual o potencialmente representan grandes atractivos para el fomento y explotación del turismo, lo que les da un valor económico y social de evidente utilidad pública e interés general, por lo que se hace necesario sujetar su uso y manejo a regímenes especiales a fin de preservar su destinación al fomento y/o creación de riqueza colectiva, bajo criterios de sostenibilidad que permitan preservar las condiciones ambientales y la capacidad productiva y reproductiva del recurso en particular.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Parágrafo primero: Toda actividad pública o privada que permita adelantarse sobre las playas deberán someterse a lo establecido en el presente decreto. En tal virtud, ni las autoridades del Estado ni los particulares podrán realizar proyectos, adelantar programas o ejecutar obras que incidan en su desarrollo, sin la previa autorización de las autoridades Distritales.

Parágrafo segundo: De acuerdo a lo establecido en el parágrafo anterior le corresponde a la secretaria de planeación definir si el desarrollo propuesto se sujeta con lo dispuesto en el plan de desarrollo Distrital para el sector turístico y los especiales adoptados para cada zona en particular.

Artículo 10. Distribución de la zona. El ancho promedio de la franja de playa, el índice de ocupación y las actividades permitidas son las establecidas en el cuadro anexo denominado **MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES**.

El área de litoral y playas de la ciudad de Cartagena corresponde a 640 hectáreas de las cuales, 313 corresponde a la zona continental y 337 corresponden a la zona insular.

Parágrafo: En la zona Urbana, encontramos los sectores de Castillo Grande, Laguito, Bocagrande, Cabreo, Marbella y el sector de la boquilla incluyendo Cielo mar. Esta zona urbana, presenta una extensión real de playas de 12,03 km, con un ancho promedio de 57,8 Mts, identificando las playas mas anchas en el sector de la Boquilla y Cielo mar, con un promedio de 106 Mts de ancho, le siguen en orden Bocagrande con 49,5 m de ancho y Castillo grande respectivamente.

En la Zona rural, encontramos los sectores de Manzanillo, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y el sector comprendido entre Canoas y los límites con Galerazamba. Esta zona rural, presenta una extensión real de playas de 39,4 km, con un ancho promedio de 72 Mts. El sector comprendido entre punta canoas y los limites con el corregimiento de Galerazamba es el sector con mayor extensión de playas con una longitud de 19,3 km, le siguen en su orden, punta canoas con 10,3 kl; el sector de arroyo de piedra con 5.9 km y el sector de manzanillo con 3.9 km.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Titulo III

Del Manejo y Administración de las Playas

Capitulo único

Manejo y administración de los bienes de uso público susceptibles de explotación turística, recreativa, deportiva y cultural en el Distrito de Cartagena.

Articulo 11. Declaratoria de las playas como recursos turísticos. Declararse a las playas del Distrito de Cartagena como recursos turísticos en los términos del Articulo 87 de la ley 1617 de 2013 y sus decretos reglamentarios.

Articulo 12. Manejo y administración de los bienes de uso público susceptibles de explotación turística, recreativa, deportiva y cultural en el Distrito de Cartagena. La competencia para el manejo y administración de los bienes de uso publico en el Distrito de Cartagena de Indias, susceptibles de explotación turística, recreativa, deportiva y cultural a partir de la vigencia de esta norma será competencia de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

Articulo 13°. Modelo de Ocupación de las playas turísticas. El modelo de ocupación espacial de las playas para fines turísticos, culturales, deportivos, artísticos o recreativos en el territorio del distrito de Cartagena, se sustenta en los principios básicos sobre sostenibilidad ambiental y competitividad y recoge las tradiciones históricas y culturales, y las principales expectativas para el desarrollo y crecimiento de la actividad turística.

Incorpórese al presente Decreto el cuadro anexo denominado **MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES**, el cual hace parte integral del mismo.

Las actividades restringidas y compatibles requieren concepto previo de la Secretaria de Planeación Distrital, quien tendrá la responsabilidad de revisar e inspeccionar según sea cada caso.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Los permisos y autorizaciones de que trata el presente decreto requieren concepto técnico previo favorable de la Autoridad Marítima.

Los Principales componentes del modelo de ocupación son:

1. Bases jurídicas especiales para el desarrollo de la explotación turística con criterios de sostenibilidad ambiental y del mejor aprovechamiento de las ventajas derivadas de la configuración geográfica y paisajística, las condiciones ambientales, urbanísticas e histórico-culturales, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

2. Un amplio corredor de playas en la zona continental e insular que presta servicios ambientales a los residentes y sirve de soporte a las actividades turísticas, recreacionales y culturales.

3. Una amplia zona urbana para la explotación de la actividad turística que cuenta con infraestructura hotelera de primer orden.

4. Una amplia zona para la explotación del turismo desde la perspectiva de la historia y la cultura, que cuenta con servicios turísticos y un amplio corredor paisajístico.

5. Una zona urbana articulada con la actividad turística que cuenta con desarrollo vial e infraestructura de servicios públicos, desarrollo de la actividad comercial y de servicios conexos a la actividad turística.

6. Amplias áreas en las zonas insulares, que cuentan con zonas de playas blancas de arena coralina y lagunas costeras, que cuentan con infraestructura de servicios turísticos y transporte acuático para fines turísticos.

7. La reglamentación de las actividades turísticas, recreacionales, culturales, deportivas en las playas turísticas como base para el otorgamiento de permisos de ocupación temporal de espacio público, por la administración distrital.

8. La generación, desarrollo y consolidación del sistema de espacio publico, como eje articulador del espacio terrestre- marino y como base para mejorar los niveles de calidad de los servicios turísticos.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

9. La organización y formalización de los particulares que ejercen actividades de comercio y de turismo, con base en el ordenamiento de las actividades que se desarrollan en las playas.

Título IV
De las actividades generales que podrán adelantarse en las playas turísticas y sus normas de vigilancia y seguridad

Capítulo I
Tipología de las playas

Artículo 14. Hacen parte del presente decreto los planos que contienen el levantamiento topográfico de la playa y establece gráficamente las actividades y el área de ocupación permitida para cada una de ellas.

Parágrafo: La zona continental abarca zona urbana y zona rural suburbana; la zona urbana tiene una longitud de 16,016 km con un ancho promedio de 45 km; la zona rural suburbana o zona norte por su parte tiene una longitud de 46,33 km con un ancho promedio de 50 metros.

Artículo 15. Tipologia de las Playas del Distrito de Cartagena. Las playas del Distrito de Cartagena de Indias se definen de acuerdo a su localización en el territorio, características geográficas, vocación del uso del suelo y oportunidad de desarrollo.

De acuerdo a la localización en el territorio, las Playas del Distrito, se definen en **Playas Continentales y Playas Insulares**.

Las playas continentales se clasifican a su vez en rurales y urbanas. Las playas de la ZONA NORTE – LA BOQUILLA son rurales y esta comprendida desde los límites de jurisdicción del distrito de Cartagena hasta la bocana de marea. Las playas urbanas de la zona continental son las siguientes:

ZONA CRESPO – CENTRO: Comprendida desde la bocana de mareas hasta el monumento de los océanos en inmediaciones del parque de la marina

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

ZONA BOCAGRANDE – EL LAGUITO: Comprendida desde el monumento de los océanos en inmediaciones del parque de la marina hasta el Hotel Cartagena Hilton en el Laguito

ZONA CASTILLOGRANDE: Comprendida desde la boca del laguito en inmediaciones del hospital Bocagrande, hasta el Club Naval en el barrio de Castillogrande

Se determinan como Playas Continentales Urbanas de carácter turístico las localizadas en los alrededores de los siguientes barrios: Crespo, El Cabrero, Marbella, Bocagrande, El Laguito, Castillogrande.

Las playas insulares son las siguientes:

ZONA ISLA DE TIERRA BOMBA: Comprendida por toda la línea costera de la isla de Tierra Bomba

ZONA ISLA DE BARÚ: Comprendida por toda la línea costera de la isla de Barú

ZONA ARCHIPIÉLAGO CORALES ISLAS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO: Comprende toda la extensión de los globos insulares que conforman el archipiélago de las islas del Rosario y San Bernardo. Comprendida por toda la línea costera de dichas islas.

Parágrafo Primero: De acuerdo a las características geográficas, las playas se clasifican en playas **Urbanas y Rurales**.

Son playas urbanas las siguientes: 1. Zona Crespo – Cabrero. Marbella 2. Zona Bocagrande – El Laguito 3. Zona Castillogrande

Son playas rurales las siguientes: 1. Zona norte, 2. Cabecera corregimental de Boquilla y Cielo Mar 3. Zona Isla de Tierra Bomba 4. Zona Isla de Barú 5. Zona Archipiélago Corales Islas del Rosario y San Bernardo

Se determinan como Playas Continentales Rurales de carácter turístico las localizadas en el corregimiento de La Boquilla, y la Zona Norte (desde el corregimiento de Manzanillo del Mar hasta los límites con el corregimiento de Galerazamba en el municipio de Santa Catalina de Alejandría).

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Paragrafo Segundo: De acuerdo a la vocación del uso y la oportunidad de desarrollo o Intensidad de las actividades, se definen los siguientes Tipos de Playas: 1. Playas turisticas y playas de protección.

Las playas turisticas se clasifican en: 1. Intensidad alta, 2. intensidad media y 3. Intensidad baja.

Las playas de protección se clasifican en 1. Protección por Seguridad para el bañista 2. Protección por Riesgos naturales y 3. Protección por conservación natural o de ecosistemas.

Son playas de protección, los tramos señalados en el siguiente cuadro:

Playa	Longitud de Borde Costero (ml)	Tipo de Protección
Marbella	260	Peligrosidad para el bañista
El Cabrero	300	Riesgo por Erosión y corrientes marinas
El Laguito	865,3	Riesgo por Erosión
El limbo		Riesgo por Erosión
Centro historico		Zonas de protección costera

Artículo 16. Playas Turisticas. Adoptese como esquema general de tipologia de playas el siguiente:

Zona	Área	Tipo	Categoría	Localización
Continental	Urbana	Turística	Turística Alta	Bocagrande, Marbella tramo 2
			Turística Media	El Cabrero, Crespo, El Laguito
			Turística Baja	Castillogrande
		Protección		Centro Histórico, Marbella tramo 1, el Cabrero (sector la tenaza), laguito tramo de erosión
	Rural	Turística	Turística Alta	La Boquilla
			Turística Media	Zona Norte (desde Manzanillo del Mar hasta los límites con el corregimiento de Galerazamba)
			Turística Baja	NA
		Protección		zonas de manglares, acantilados y de erosión natural
Insular	Rural	Turística	Turística Alta	NA
			Turística Media	Playa Blanca
			Turística Baja	Bocachica, Islas del Rosario y San Bernardo, Punta Arena, Tierra Bomba, Isla Fuerte

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

		Protección	Zonas de arrecifes, zonas de manglares, acantilados y de erosión natural

La utilización, instalación de publicidad en cualquiera de las zonas de playas requerirá aprobación de la Secretaria de Planeación. Lo anterior sin perjuicio de lo estrablecido en el lay 140 de 1994.

En playas de tipo "PROTECCIÓN POR RIESGO" el único uso compatible será la pesca artesanal y deportiva.

Paragrafo Primero: Las playas de castillogrande tendrán tratamiento especial por la presencia de uso residencial requiere de la disminución de los servicios turísticos y las zonas de reposo.

Las playas de crespo tendrán tratamiento especial por cuanto las obras de deprimido y las estructuras de protección costera generaran nuevas zonas de playas que requerirán su reglamentación en la medida en que se cree playa.

Playa blanca tendrá tratamiento especial por estar en zona de jurisdicción de parques nacionales, podrá restringirse el acceso o limitarse las zonas de reposo y servicios turísticos

Las playas de Bocagrande tendrán un tratamiento especial por ser la zona de mas alta intensidad requiere de la localización ordenada de servicios turísticos que aumenten el goce y disfrute de las playas.

Los tratamientos especiales de que trata el presente artículo son los establecidos en el anexo de que trata el artículo 13 del presente decreto.

Artículo 17. Premisas del Modelo de ocupación. El Modelo de ocupación de playas de que trata el presente decreto se fundamenta en los siguientes principios:

1. La satisfacción, comodidad, seguridad y descanso para el usuario
2. La sustentabilidad del uso de este recurso ambiental
3. La generación de escenarios de inclusión e integración social entre las poblaciones interactuantes en estas franjas de suelo de protección del Distrito de Cartagena.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turistico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Articulo 18. Instalaciones temporales en las playas. La Secretaria del Interior tendrá la competencia para entregar siguientes permisos:

1. Instalaciones temporales para celebración de competiciones recreacionales y deportivas en zonas de transición.
2. Instalaciones temporales para celebración de eventos culturales, en zona de transición

Son actividades temporales en las playas aquellas que de acuerdo con la naturaleza de las mismas, se realicen de manera ocasional, con un periodo comprendido entre 24 horas y máximo 8 días calendario, prorrogables por una sola vez hasta por 30 días. Se exceptúan aquellas realizadas por las entidades del Distrito de Cartagena en cualquiera de sus órdenes.

La DIMAR es la autoridad competente para expedir el permiso para la instalación temporal para celebración de eventos náuticos, en zona de deportes náuticos

Queda prohibido proceder a la instalación de cualquier mobiliario o infraestructura sin haber obtenido los permisos, autorizaciones o licencias respectivas. Los adjudicatarios están obligados a cumplir con las fechas autorizadas desde el inicio hasta el fin de su actividad. Así mismo deberán cumplir con lo siguiente:

1. El horario de funcionamiento se someterá a lo señalado en el presente decreto.
2. Realizar la limpieza conforme al manual de manejo de residuos solidos.
3. Queda prohibido efectuar depósitos, desechos o almacenamiento de materiales o enseres.
4. Los titulares de las instalaciones temporales deberán disponer de un certificado sanitario de las instalaciones.

Artículo 19. Generalidades sobre Instalaciones temporales. Las instalaciones temporales que se autoricen deberán sujetarse a lo establecido en el cuadro de **MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES**, el cual hace parte integral del presente decreto. En todo se deberá atender lo siguiente:

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

1. Campamentos o Acampadas. Se prohíbe durante todo el año y a cualquier hora, la instalación de tiendas de campaña en todas las playas del Distrito de Cartagena de Indias.

2. Los Eventos. Los eventos se clasifican en eventos culturales y eventos deportivos, lúdicos.

Eventos culturales. Para tal efecto presentará la siguiente documentación:

a. Memoria descriptiva del evento a realizar.
b. Plano de ubicación con la superficie a ocupar.
c. Constituir una garantía por el importe que se determine, en función de los criterios técnicos para responder, en su caso, tanto de los trabajos extraordinarios de limpieza que pueda generar la realización de la actividad, como la reposición del material de playas que pueda resultar dañado.
d. Suscribir un seguro de responsabilidad civil y accidentes por parte de su promotor, en función de la naturaleza de la actividad. En cualquier caso deberá ajustarse a los dispuesto en el cuadro de **MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES**

Eventos deportivos, lúdicos. Se prohíbe, tanto en la arena de la playa como en el agua del mar, la realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al resto de usuarios (paletas, pelotas, discos, etc.). lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto para la zona de deportes nauticos en aquellas playas donde sus dimensiones lo permitan se podrán realizar las actividades, juegos o ejercicio siempre que se hagan en la zona de transición.

Se permite la realización de esculturas de arena únicamente en las zonas de servicios y de transición. De igual forma se permite en aquellas zonas que la adminsitracion distrital señale previa autorizacion donde se señalen las condiciones y las motivaciones de autorización en una zona diferente a la establecida en el cuadro de intensidad de actividades. La autorización que se otorgue, será personal e intransferible y su vigencia se establecerá en el permiso correspondiente. Las zonas autorizadas tendrán una superficie máxima de 10 metros cuadrados (5 m x 2m), deberán ser señalizadas. Se podrá conceder mayor superficie, cuando el proyecto autorizado así lo requiera, si éste se considera, según el criterio técnico distrital, de interés turístico o relevancia para la ciudad. En todo caso, se prohíbe la

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

utilización de aerosoles de colores y otros productos tóxicos y peligrosos. La persona autorizada será responsable del perfecto estado de limpieza, estética y mantenimiento del área asignada para el desarrollo de su actividad.

Se prohíbe la publicidad en la playa, a través de cualquier medio o procedimiento, ya sea visual (carteles, vallas, etc.) o por medios acústicos o audiovisuales, o mediante cualquier tipo de instalación, ya sea desmontable o permanente. No se considerarán como publicidad los rótulos indicadores de los establecimientos, siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una reducción del campo visual. La Administración de Cartagena podrá autorizar la utilización de publicidad en las diferentes zonas de playas con el único fin de financiar el mobiliario autorizado para su uso. La alcaldía de Cartagena podrá autorizar individual o colectivamente la utilización de la publicidad teniendo en cuenta la ocupación propuesta en el cuadro de **MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES.** En todo caso se deberá atender las disposiciones de la ley 140 de 1994.

Artículo 20. De la práctica de juegos en la zona de bañistas. Los juegos de pelota, paletas y otros ejercicios se pueden realizar siempre y cuando no representen una molestia para el resto de los usuarios o cuando se indique que la zona está habilitada al efecto.

Se permite la práctica de la actividad deportiva de Surf, Windsurf, Kitesurf u otros deportes similares, en las zonas de deportes nauticos.

Los organizadores y participantes, deberán respetar los lugares, horarios o condiciones que establezca el Distrito. En estos casos, la práctica deportiva se hará en lugares debidamente señalizados y con carácter temporal.

Artículo 21. De las ventas ambulantes. Se prohíbe las ventas ambulantes en la Zona Activa y la Zona de Reposo. Asímismo se prohiben las actividades o productos especificos en las zonas señaladas en el cuadro **MODELO DE OCUPACIÓN E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES** sin autorización de la administración Distrital.

Los adjudicatarios de un derecho de explotación en la playa no permitirán el ejercicio de la venta ambulante dentro de sus instalaciones y denunciarán a la autoridad de policia este tipo de actividad. El incumplimiento de esta obligación ser suficiente para la revocatoria del permiso o autorizacion.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811

31 DIC. 2015

La autoridad de policia esta facultadada para revisar la mercancía a aquellas personas que realicen ventas de que trata el presente artículo, y ordenar el cese de la actividad prohibida sin perjuicio del inicio del procedimiento sancionatorio a que se halla lugar, en los terminos del Decreto 0184 de 2014.

Se considera venta ambulante, la realizada en puntos no estables por vendedores habituales u ocasionales. Dicha venta, se regulará por lo dispuesto en la correspondiente reglamentación para el ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial, en su modalidad de venta no sedentaria, en el Distrito de Cartagena de Indias.

La autorización especificará el tipo de productos que puedan ser objeto de venta, así como el lugar o lugares precisos donde deba ejercerse y horario en que podrá llevarse a cabo. En todo caso solo podrán circular por los corredores destinados para tal fin.

Se prohíbe la venta ambulante de aquellos productos cuya normativa específica así lo establezca y todos aquellos carentes de una autorización distrital específica en particular, bebidas y productos alimenticios en general. No se permite la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en las playas, paseos, zonas peatonales adyacentes y demás vías públicas, salvo en los lugares de ésta, en los que esté debidamente autorizado, lo cual estará debidamente señalizado.

Artículo 22. De la limpieza de las playas. Las empresas de limpieza de las playas deberá realizar las actividades de limpieza en horarios donde la afluencia de bañistas sea baja, en todo caso y por circustancias fortuitas debera finalizar en la medida de lo posible, sus trabajos antes de las 7 am. En caso de acumulación de algas o restos de temporales, se ampliará este horario, tratando de dejar playas alternativas para los usuarios y residentes de los alrededores. El Gobierno Distrital reglamentará la materia.

Capítulo II
Régimen de autorizaciones y Vigilancia

Artículo 23. Visitas de Inspeccion y control. La Secretaria de Planeación deberá realizar inspecciones periódicas, para verificar el cumplimiento del presente decreto.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turistico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Si encuentra algun incumplimiento a los permisos o licencias se procedera al inicio del procedimiento sancionatorio y si tomaran las medidas a que haya lugar.

Artículo 24. Sobre el mobiliario para las zonas de reposo. El mobiliario autorizado para proporcionar sombra en las zonas de reposo será el paraguas o parasol con las dimensiones establecidas por el Gobierno Distrital. El distrito podrá autorizar un mobiliario diferente sin que se altere el paisaje urbano en cualquier caso, Todo, paraguas o elemento instalado en la zona de reposo dentro de la playa, deberá responder a los estándares de estética y ordenación fisica debidamente establecidos, quedando su incumplimiento supeditado a las sanciones previstas en el documento de reglamentación y podrá ser objeto de revocatoria del acto administrativo que permitió su instalación.

El número máximo de paraguas es el establecido en el cuadro anexo **denominado MODELO DE OCUPACIÓN E INDICE DE ACTIVIDADES**. En todo caso estará limitado por el indice de ocupación y no por el numero de mobiliarios.

En todo caso, la utilización de carpas, camas o cualquier otro tipo mobiliario de reposo podra colocarse detrás de la tercera linea de parasoles siempre que el área autorizada y el indice de ocupación lo permita.

Los paraguas deberán dejar una franja minima de separacion entre ellas, para facilitar el acceso y la movilidad de las personas en la playa, esta distancia deberan estar establecida y diagramada en planos a escala visible en el acto administrtivo que permita la ocupación o permiso por parte del distrito.

Artículo 25. Infraestructura en zona de servicios. Los titulares de establecimientos de comidas y bebidas, kioscos que se encuentren en la playa deberán disponer de los permisos y autorizaciones que fueran necesarios para el desarrollo de su actividad comercial. Estos equipamientos deberán señalizarse de tal manera que sea de fácil reconocimiento visual y la existencia de los mismos estará sujeta a la ocupación pemitida para cada zona. En todo caso deberan contar con los permisos de ocupacion de que trata la normatividad vigente sobre la materia.

Capítulo III
Normas de vigilancia y Seguridad

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Artículo 26. Banderas de Señalización. Las banderas son instrumentos a través de cual se informa a los usuarios de las playas la situación de las playas en cuanto a las medidas de seguridad que se adoptan. Estas banderas permanecerán expuestas por el tiempo de la situación que afecta el orden, en lugares visibles fácilmente por los usuarios.

Según las condiciones que presente el mar, la alcaldía de Cartagena y las autoridades de socorro evaluarán e indicarán, respectivamente, el color de la bandera que se colocara, atendiendo a los siguientes criterios:

1. Banderas de color rojo. Este instrumento implica la prohibición del uso para baño
2. Banderas de color amarillo. Este instrumento implica la toma de medidas de prevención por condiciones climáticas
3. Bandera verde. Este instrumento implica zona de playa apta para el baño

Parágrafo. La competencia para la señalización es de la Alcaldía de Cartagena. No podrá llevarse a cabo por ninguna persona ajena al servicio. Todos los usuarios de la playa deberán respetar las prohibiciones de baño debidamente señalizadas.

Artículo 27. Estacionamiento y circulación de vehículos de tracción mecánica. Prohíbese el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos de tracción mecánica por la playa. El incumplimiento a esta prohibición dara lugar a las sanciones de que trata el presente decreto.

Parágrafo. Exceptúese aquellos vehículos destinados a la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas, servicios de urgencia, seguridad y otros similares.

Quedan expresamente autorizados para estacionar y circular por la playa los equipamientos utilizados por las personas discapacitadas, así como, la utilización en el agua del mar de aquéllos especialmente diseñados para tal fin, todo ello sin perjuicio de las precauciones que deben adoptar las propias personas con movilidad reducida y/o las que les asistan en orden a la seguridad del resto de usuarios.

Parágrafo Segundo. En la zona activa, se permite en los espacios destinados y equipados con el material necesario para garantizar su uso y disfrute exclusivo por

1811
31 DIC. 2015

parte de los usuarios pertenecientes a la comunidad de discapacitados o con movilidad reducida.

Artículo 28. Responsabilidad de los usuarios. Cuando se haga el señalamiento con una bandera de color rojo, queda prohibido el baño y dependiendo de las circunstancias la alcaldía de Cartagena podrá prohibir el acceso y la permanencia en todas las zonas de la playa. El incumplimiento a estas prohibiciones de baño dará lugar a las sanciones de que trata el presente decreto y demás normas sobre la materia que así lo determinen.

Queda prohibido lanzarse al agua del mar desde las zonas de rocas, espigones, y en general de cualquier otro lugar que, por la orografía propia de la zona marítimo-terrestre suponga un riesgo para la seguridad de las personas y del resto de usuarios.

La alteración de la señalización con banderas o su colocación por personal ajeno al autorizado para ello, se considera infracción muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden a que pudiese haber lugar.

Artículo 29. De la vigilancia, salvamento y socorrismo. La alcaldia de Cartagena debera garantizar la vigilancia, salvamento y socorrismo en playas, en función de las necesidades de cada playa.

Capítulo IV
Zonificación

Artículo 30. Prioridad de delimitación de áreas de playas. La determinación de la aplicación de las diferentes zonas aplicables en zona de playas dependerá del ancho de la franja y los topes mínimos o máximos que deba tener cada sección de modo que las zonas activas y de reposo tendrán siempre la prioridad de su fijación las zonas de servicios, transición y de enlace solo podrán aplicarse si y solo si surgen excedentes de áreas para su localización, y estas zonas podrán aplicarse siempre que exista excedentes de áreas.

Parágrafo Único: La Secretaria de Planeación para la ocupación de los permisos dará prelación a los ocupantes actuales de acuerdo al censo de la Gerencia de Espacio Público del Distrito de Cartagena.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

Así mismo, el Distrito deberá garantizar en la zona activa y donde exista la presencia de minorías étnicas y negritudes certificadas por el Ministerio del Interior, las actividades de pesca artesanal y de subsistencia de los pescadores en las condiciones que no afecten el presente modelo de ocupación de las playas.

Artículo 31. Localización de zonas de playas conforme a la morfología de la playa. La existencia de estructuras de protección costeras (espolones o enrocados) condiciona la fisionomía del área disponible para localizar las diferentes áreas (activa, reposo, de servicios, transición y de enlace) en tal sentido podrán fijarse zonas de transición entre secciones de regulación (cada 200 metros) o en su defecto podrán señalarse las áreas de reposo compartidas para diferentes zonas activas; acuerdo.

Parágrafo primero. En los casos donde el ancho de la franja no abarque la totalidad de las franjas podrá coexistir servicios turísticos complementarios y de reposo siempre y cuando exista infraestructura turística que compatibilice las actividades, lo anterior sin perjuicio de que se mantenga el índice de ocupación para la sección de playa de acuerdo con el cuadro anexo de que trata el artículo 13 del presente decreto.

Parágrafo Segundo. Presencia de usos residenciales. Cuando en las diferentes zonificaciones de playas (intensidad alta, media o baja) exista la presencia de zonas residenciales, el comité de playas podrá ajustar modificar los índices de ocupación en las zonas de reposo y de servicios turísticos.

Capítulo V
Del Manejo Ambiental de las Playas Turísticas,

Artículo 32. De los corredores paisajísticos y ambientales. Se definen los siguientes corredores paisajísticos y ambientales, los cuales por su carácter se constituyen en patrimonio ambiental y hacen parte del sistema distrital de espacio público:

1. Todas las vías aledañas a las playas
2. Todas las playas del territorio del distrito.

ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

1811
31 DIC. 2015

3. Todos los paseos peatonales, malecones, etc. que limiten los frentes costeros del Mar Caribe, de la Bahía de Cartagena y del sistema de caños y lagunas interiores, con áreas de suelo consolidado y que hagan parte de zonas urbanas turísticas, residenciales o comerciales.

Artículo 33. Del vertimiento de residuos líquidos. Se prohíbe toda clase de vertimientos líquidos en las playas y en el mar o bahías circundante, provenientes de fuentes terrestres o de las actividades económicas que se establezcan mediante permisos en las playas del distrito de Cartagena. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el Código de Recursos Naturales y la Ley 99 de 1993.

Título V
Disposiciones Finales

Capitulo único
Vigencias

Artículo 34. De la Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición.

En el Distrito de Cartagena, a los 31 DIC. 2015

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dionisio Fernando Vélez Trujillo
Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena de Indias

Revisó: Dolly Gonzales - Secretaria de Planeación Distrital
Revisó: Jaime Ramírez – Jefe Oficina Jurídica Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

ACTIVIDADES GENERALES	MODELO DE OCUPACION						
	ZONA DE ENLACE Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	ZONA DE SERVICIOS	ZONA DE TRANSICIÓN	ZONA DE REPOSO	ZONA ACTIVA	ZONA DE BAÑISTAS	ZONA PARA DEPORTES NÁUTICOS
USO PRINCIPAL	Zona verde y paseo peatonal	Servicios turísticos	Actividades Deportivas, se excluye cualquier actividad relacionada con la práctica de deportes náuticos	Reposo y esparcimiento	Circulación y esparcimiento	Nado y permanencia de bañistas en el mar	Deportes náuticos y circulación de motonaves
USO COMPATIBLE	Ciclovía, mobiliario para aseo, señalización e información turística	Comercial 1, recreativo, masajes, peinados típicos y trenzas	Actividades temporales recreativas, culturales y turísticos	Seguridad (Vigilancia, control y salvamento)	Toda actividad dirigida a la recreación de niños en la playa	NA	NA
USO RESTRINGIDO	Parqueo de automotores. Parques lineales	Institucional 1, mobiliario apto para la comodidad, descanso y seguridad de los bañistas	Mobiliario que faciliten la practica deportivo, eventos culturales y turísticos	Institucional	NA	NA	NA
USO PROHIBIDO	Residencial, Comercial 2 y 3, Institucional 2, 3 y 4, Industrial, portuario 1, Deportivo,, Cultural, Reposo, Seguridad	Venta Ambulante, Residencial, Comercial 2 y 3, Institucional 2, 3 y 4, Industrial, portuario 1, Deportivo, Recreativo, Cultural, Parqueo de automotores.	Venta Ambulante, Residencial, Comercial, Institucional, Industrial, portuario, Reposo, Seguridad, Circulación, Paseo, servicios turísticos, Parqueo de automotores.	Venta Ambulante, Residencial, Comercial, Institucional, Industrial, Recreativo, Deportivo, Cultural, Parqueo de automotores.	Venta Ambulante, Residencial, Comercial, Institucional, Industrial, Recreativo, Deportivo, Cultural, Seguridad, Circulación, Paseo, Parqueo de automotores.	Practica de deportes náuticos, circulación marítima de embarcaciones	Nado y permanencia de bañistas en el mar

i. Los usos restringidos y compatibles requieren de concepto previo positivo de la secretaria de planeación distrital, quien tendrá la responsabilidad de revisar e inspeccionar según sea cada caso.

ii. La utilización, instalación de publicidad en cualquiera de las zonas de playas requerirá aprobación del alcalde mayor de Cartagena o de quien este delegue.

iii. En playas de tipo "PROTECCIÓN POR RIESGO" el único uso compatible será la pesca artesanal y deportiva, esta actividad se podrá desarrollar en cualquier otro tipo de playa, previa definición de zonaspor la secretaria de Planeación Distrital

1811
31 DIC. 2015

Ahora sí CARTAGENA

	ACTIVIDADES GENERALES	MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE USO - NORMATIVA DE LAS PLAYAS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA -						
		ZONA DE ENLACE Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	ZONA DE SERVICIOS	ZONA DE TRANSICIÓN	ZONA DE REPOSO	ZONA ACTIVA	ZONA DE BAÑISTAS	ZONA PARA DEPORTES NÁUTICOS
TURISTICA ALTA	LOCALIZACIÓN	BOCAGRANDE, MARBELLA, CIELO MAR LA BOQUILLA.						
	ANCHO MÍNIMO DE LA ZONA	Ancho: 5% del ancho total de la playa	Ancho: 25% del ancho total de la playa	Ancho: 15% del ancho total de la playa siempre y cuando el ancho total de la playa lo permita	Ancho: 35% del ancho total de la playa	Ancho: 20% del ancho total de la playa		
	I.OCUPACIÓN	NA	Por cada 200 metros de frente de playa, I.O. = 0,1 Número Máximo de Módulos: 4 Aislamientos: Frente: 1 m; Fondo: 1 m; laterales: 1 m Distancia mínima entre módulos: 25 m	NA	Por cada 200 metros de frente de playa: 40% para instalación libre 60% para instalación de, paraguas o parasoles, Carpas sencillas y dobles (incluidas zonas de circulación)	NA	NA	NA
	ALTURA MÁXIMA	NA	5 metros	NA	2 metros	NA	NA	NA
	TIPO DE EQUIPAMIENTO	Bancas, paradero de buses de transporte público, parqueadero para motos, bicicletas y carros	Kioscos, , zonas de mesa, centro asistencial al bañista, punto de recolección de residuos, puntos de vigilancia y control, Baños públicos,	NA canchas deportivas	Casetas de Salvavidas	NA	NA	NA
	RESTRICCIÓN AMBIENTAL	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios
	AMOBLAMIENTO	Señalización (Boyas)	Señalización, lavapiés	Señalización	Señalización, paraguas o parasoles, sillas asoleadoras	Señalización	Señalización (Boyas)	Señalización (Boyas)

1811
31 DIC. 2015

Ahora sí CARTAGENA

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

ACTIVIDADES GENERALES		MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE USOS- NORMATIVA DE LAS PLAYAS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA-						
		ZONA DE ENLACE Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	ZONA DE SERVICIOS	ZONA DE TRANSICIÓN	ZONA DE REPOSO	ZONA ACTIVA	ZONA DE BAÑISTAS	ZONA PARA DEPORTES NÁUTICOS
TURISTICA MEDIA	LOCALIZACIÓN	**CABRERO, CRESPO, LAGUITO SECTOR DEL HOTEL HILTON, ZONA NORTE (comprendida desde los límites de jurisdicción del distrito de Cartagena hasta la boca natural de la boquilla), PLAYA BLANCA**						
	ANCHO MÍNIMO DE LA ZONA	Ancho: 5% del ancho total de la playa	Ancho: 20% del ancho total de la playa	Ancho: 15% del ancho total de la playa del ancho total de la playa siempre y cuando el ancho total de la playa lo permita	Ancho: 30% del ancho total de la playa	Ancho: 30% del ancho total de la playa		
	I.OCUPACIÓN	NA	Por cada 200 metros, I.O. = 0,1 Máximo 3 Módulos Aislamientos: Frente: 1 m; Posterior: 1 m; laterales: 1 m Distancia mínima entre módulos: 25 m	NA	Por cada 200 metros de frente de playa: 40% para instalación libre 60% para instalación de Carpas sencillas y dobles, paraguas o parasoles (incluidas zonas de circulación)	NA	NA	NA
	ALTURA MÁXIMA	NA	3 metros	NA	2 metros	NA	NA	NA
	TIPO DE EQUIPAMIENTO	Bancas, paradero de buses de transporte público, parqueadero para motos, bicicletas y carros	Kioscos, baños públicos, centro asistencial al bañista, punto de recolección de residuos, puntos de vigilancia y control	NA	Casetas de Salvavidas	NA	NA	NA
	RESTRICCIÓN AMBIENTAL	NA	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	NA	NA	NA
	AMOBLAMIENTO	Señalización (Boyas)	Señalización	Señalización	Señalización, carpas sencillas, carpas dobles, paraguas, sillas asoleadoras	NA	Señalización (Boyas)	Señalización (Boyas)

1811
31 DIC. 2015

Ahora sí CARTAGENA

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

1811

31 DIC. 2015

	ACTIVIDADES GENERALES	MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE USOS - NORMATIVA DE LAS PLAYAS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA-						
		ZONA DE ENLACE Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	ZONA DE SERVICIOS	ZONA DE TRANSICIÓN	ZONA DE REPOSO	ZONA ACTIVA	ZONA DE BAÑISTAS	ZONA PARA DEPORTES NÁUTICOS
TURISTICA BAJA	LOCALIZACIÓN	EL LAGUITO, CASTILLOGRANDE, BOCACHICA, ISLAS DEL ROSARIO, PUNTA ARENA, TIERRA BOMBA, BARU						
	ANCHO MÍNIMO DE LA ZONA	Ancho: 5% del ancho total de la playa	Ancho: 20% del ancho total de la playa	Ancho: 15% del ancho total de la playa del ancho total de la playa siempre y cuando el ancho total de la playa lo permita	Ancho: 30% del ancho total de la playa	Ancho: 30% del ancho total de la playa		
	I.OCUPACIÓN	NA	Por cada 200 metros, I.O. = 0,05 Máximo 3 Módulos Aislamientos: Frente: 1 m; Posterior: 1 m; laterales: 1 m Distancia mínima entre módulos: 25 m	NA	Por cada 200 metros de frente de playa: 40% para instalación libre 60% para instalación de Carpas sencillas y dobles, paraguas o parasoles (incluidas zonas de circulación)	NA	NA	NA
	ALTURA MÁXIMA	NA	3 metros	NA	2 metros	NA	NA	NA
	TIPO DE EQUIPAMIENTO	Bancas, paradero de buses de transporte público, parqueadero para motos, bicicletas y carros	Kiosco, baños públicos, centro asistencial al bañista, punto de recolección de residuos, puntos de vigilancia y control	NA	Casetas de Salvavidas	NA	NA	NA
	RESTRICCIÓN AMBIENTAL	NA	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	Manejo de desechos orgánicos e inorgánicos de la Zona de Servicios	NA	NA	NA
	AMOBLAMIENTO	Señalización (Boyas)	Señalización	Señalización	Señalización, carpas sencillas, carpas dobles, paraguas, sillas asoleadoras	NA	Señalización (Boyas)	Señalización (Boyas)

Ahora sí CARTAGENA

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

1811
31 DIC. 2015

ACTIVIDADES GENERALES		MODELO DE OCUPACION E INTENSIDAD DE USOS - NORMATIVA DE LAS PLAYAS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA-						
		ZONA DE ENLACE Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	ZONA DE SERVICIOS	ZONA DE TRANSICIÓN	ZONA DE REPOSO	ZONA ACTIVA	ZONA DE BAÑISTAS	ZONA PARA DEPORTES NÁUTICOS
PROTECCIÓN POR RIESGO	LOCALIZACIÓN	CENTRO, LAGUITO, CABRERO, ISLAS DEL ROSARIO, ZONA NORTE						
	ANCHO MÍNIMO DE LA ZONA	NA	NA	NA	NA	NA		
	I.OCUPACIÓN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ALTURA MÁXIMA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TIPO DE EQUIPAMIENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RESTRICCIÓN AMBIENTAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	AMOBLAMIENTO	NA)	NA	NA	NA	NA	Señalización (Boyas)	Señalización (Boyas)